



CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE POTIGUAR – CIMOP

CONTRATO Nº 43-B/2023 – CIMOP

CONTRATO DE RATEIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE POTIGUAR – CIMOP E O MUNICÍPIO DE VENHA VER/RN PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CIMOP.

I – PARTES CONTRATANTES

CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE POTIGUAR – CIMOP, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede à Rua Manoel de Freitas, n.º 43, Sala 05, Bairro Centro – Portalegre/RN, CEP: 59.810-000, inscrito no CNPJ sob n.º 15.185.079/0001-40, neste ato representado por seu Presidente, o Sr. JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO, portador do CPF nº 156.233.604-59, Prefeito Municipal de Portalegre/RN, doravante denominada CIMOP; e o Município de **VENHA VER/RN**, através da Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.380/0001-81, com sede à Rua Antônio Martins da Silva, 13 – Centro, Venha Ver/RN. CEP: 59.920-000, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) Municipal, **Cleitom Jácome da Costa**, CPF nº 025.041.434-19, doravante denominado **CONSORCIADO**, formalizam o presente Contrato de Rateio que reger-se-á pela Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Federal nº 11.107/05, pelo Decreto Regulamentador nº 6.017/07, bem como pelos demais dispositivos correlatos, têm entre si ajustado o que segue:

II – DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente **Contrato de Rateio** tem por objeto negociar com o município consorciado os débitos em atraso com o CIMOP, na forma especificada na cláusula segunda, nos termos do Inciso XXVI, do Art. 24, da Lei n.º 8.666/93, do art. 8º da Lei n.º 11.107/05 e do art. 2º, inc. VII do Decreto nº 6.017/07, conforme decisão proferida em Assembleia Geral no dia 14 de dezembro de 2018, no Município de Riacho da Cruz.

III – DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica estabelecido que o **CONSORCIADO** repassará ao **CIMOP** o valor total de **R\$ 20.381,70 (vinte mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta centavos)**, na forma especificada do parágrafo primeiro.

Parágrafo Primeiro – O valor total descrito nessa cláusula refere-se aos débitos em atraso, conforme especificado na tabela abaixo. **O referido pagamento deverá ser efetuado em 12 (doze) parcelas.**

CLEITOM JACOME DA
COSTA:02504143
419

Assinado de forma digital
por CLEITOM JACOME DA
COSTA:02504143419
Dados: 2023.02.28
09:58:54 -03'00'

JOSE AUGUSTO DE FREITAS
REGO:156233604
59

Assinado de forma digital
por JOSE AUGUSTO DE
FREITAS
REGO:15623360459
Dados: 2023.02.17
11:29:45 -03'00'



CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE POTIGUAR – CIMOP

ESPECIFICAÇÃO DOS DÉBITOS	VALOR TOTAL (R\$)
EIA/RIMA	4.836,66
Mensalidades de 2019	4.572,08
Mensalidades de 2020	5.486,48
Mensalidades de 2021	5.486,48
TOTAL	20.381,70

Parágrafo Segundo – O pagamento de que trata a CLÁUSULA SEGUNDA, poderá ser realizada da seguinte forma:

I – Através de autorização de débito pelo **CONSORCIADO**, ficando o Banco do Brasil autorizado a transferir de conta bancária de titularidade do Município, para a **Conta Corrente do Consórcio no Banco do Brasil, Agência nº 0879-6, Conta Corrente nº 27.997-8**, o valor estabelecido nesta Cláusula.

II – Através de transferência/depósito bancário a ser realizado diretamente pelo ente consorciado, na **Conta Corrente do Consórcio, no Banco do Brasil, Agência nº 0879-6, Conta Corrente nº 27.997-8**, do valor estabelecido nesta Cláusula.

Parágrafo Terceiro – O valor da quota de rateio estabelecida nesta Cláusula poderá ser alterado por decisão fundamentada da Assembleia Geral para fins de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do presente instrumento, nos termos do Estatuto do **CIMOP**.

IV – DAS PENALIDADES

CLÁUSULA TERCEIRA – O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento sujeita o **CONSORCIADO** faltoso à penalidade de exclusão prevista no Contrato de Consórcio e no Estatuto do Consórcio e art. 8º, § 5º, da Lei Federal n.º 11.107/05 (Lei Geral dos Consórcios Públicos), bem como à imposição de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da mensalidade em atraso.

Parágrafo único – Antes de realizar o rito previsto para a exclusão do ente consorciado, o Consórcio notificará o Município devedor para regularizar a situação.

V – DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA QUARTA – O presente instrumento surtirá efeitos jurídicos a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – As despesas decorrentes do presente contrato serão pagas mediante a utilização de recursos financeiros próprios do município consignados em dotação própria prevista no Orçamento Anual

Parágrafo Único – A celebração do presente contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades legais previstas



CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE POTIGUAR – CIMOP

configurará ato de improbidade administrativa insculpido no art. 10, inc. XV, da Lei Federal nº 8.429/92 (Lei dos Atos de Improbidade Administrativa).

CLÁUSULA SEXTA – O presente instrumento terá vigência até 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado por igual período, todavia, rescindido automaticamente no caso do **CONSORCIADO** deixar de integrar o CIMOP, desde que atendidas às formalidades estabelecidas nos arts. 8º, § 5º, 11 e 12, § 2º, da Lei n.º 11.107/05.

VI – DO FORO

As PARTES CONTRATANTES, por estarem de comum acordo, elegem o Foro de Comarca de Pau dos Ferros/RN, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja para ser resolvida qualquer lide do presente contrato.

E, por estarem justos, certos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em duas vias de igual forma e teor, na presença de testemunhas abaixo nomeadas.

Pau dos Ferros/RN, 17 de Fevereiro de 2023.

**CLEITOM
JACOME DA
COSTA:02504
143419**

Assinado de forma
digital por CLEITOM
JACOME DA
COSTA:02504143419
Dados: 2023.02.28
09:59:24 -03'00'

MUNICÍPIO DE VENHA VER/RN
CNPJ: 01.612.380/0001-81
Cleiton Jácome da Costa
Prefeito(a) Municipal
CONSORCIADO

**JOSE AUGUSTO DE
FREITAS
REGO:15623360459**

Assinado de forma digital
por JOSE AUGUSTO DE
FREITAS REGO:15623360459
Dados: 2023.02.17 11:30:51
-03'00'

**CONSORCIO PÚBL. REG. DE SAN. BÁSICO
DO ALTO OESTE POTIGUAR - CIMOP**
CNPJ: 15.185.079/0001-40
José Augusto de Freitas Rêgo
Presidente do CIMOP

TESTEMUNHAS:

1) _____ CPF: _____

2) _____ CPF: _____



CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE POTIGUAR – CIMOP

EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO N.º 43-B/2022 – CIMOP

CONTRATO N.º 43-B/2022 – CIMOP. CONSÓRCIO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE POTIGUAR - CIMOP, CNPJ: 15.185.079/0001-40. **CONSORCIADO:** MUNICÍPIO DE VENHA VER/RN, CNPJ: 01.612.380/0001-81. **OBJETO:** Contrato de negociação de débitos em atraso com o CIMOP, na forma especificada na cláusula segunda. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Inciso XXVI, do Art. 24, da Lei n.º 8.666/93, do art. 8º da Lei n.º 11.107/05 e do art. 2º, inc. VII do Decreto nº 6.017/07. **VALOR TOTAL:** R\$ 20.381,70 (vinte mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta centavos). **VIGÊNCIA:** 31 de dezembro de 2022. **ASSINAM:** Cleitom Jácome da Costa – Prefeito(a) Municipal e José Augusto de Freitas Rêgo – Presidente do CIMOP. **DATA DA ASSINATURA:** 17 de Fevereiro de 2022.